

감사결과 처분요구서

【제 목】 ★★화물차고지 정기주차 이용료 징수 부당처리

【부 서 명】 ☆☆☆☆팀 ○○·★★☎☎ 화물차고지관리소

【신분상 조치】 주의

【행정상 조치】 통보 2, 주의

【내 용】

1. 업무개요

○○·★★☎☎화물차고지관리소(이하 '관리소'라 한다)는 소관 시설의 수입금 관리 등 전반적인 관리 및 운영하고 있으며, 관리소의 직원들은 각자의 차량을 시스템에 등록하여 출퇴근 등을 위해 차고지를 이용하고 있고,

'★★☎☎ 화물차고지'(이하 '★★차고지¹⁾'라 한다) 무기공무직원 △△△은 정기주차 계약, 해지, 등록 및 징수관리에 관한 사항 등의 업무를 수행하고 있으며,

업무*급 □□□은 ★★차고지 관리 및 운영에 관한 사항과 관리소 수입금, 관리비에 관한 사항 등의 사무를 수행하고 있었다.

2. 관련규정 및 판단기준

「광주광역시 화물자동차 공영차고지 관리 및 운영 조례」(이하 '조례'라 한다) 제16조제2항 및 '○○·★★ 화물자동차 공영차고지 위·수탁 운영 협약서'(이하 '협약서'라 한다) 제11조에 따라 수탁자는

1) ○○화물차고지와 ★★화물차고지의 경우 직선으로 약 9.2km의 거리를 두고 관리·운영 중에 있음

위탁재산의 관리에 있어서 선량한 관리자로서의 주의의무를 다하여야 하며,

고의 또는 과실로 인하여 시설에 손해를 끼친 경우에는 원상복구 또는 그 손해를 배상하여야 하고, 목적 이외에 수탁재산을 사용해서는 아니되며, 협약서 제9조에 따라 수탁자는 관계법령 및 조례가 정하는 바에 따라 주차요금을 징수하여야 한다.

이에 조례 제3조에 따라 이용자는 이용 신청을 하여야 하고, 제4조 제2항에 따라 이용자는 신청서 제출과 동시에 이용료를 납부하여야 하며, 「○○★★화물자동차 공영차고지 관리 및 운영규정」 제6조제2항에 따라 소장은 제출된 신청서에 대하여 이용 허가 여부를 결정하여야 한다.

또한 같은 조례 제7조에 따라 이용자는 공영차고지 시설물을 안전하게 이용하며 그 시설물을 보호하여야 하고, 시설 이용 승인을 받은 자는 그 권리를 다른 사람에게 양도하거나 다시 빌려 줄 수 없으며, 제8조에 따라 이용자는 공영차고지를 무단으로 점용하는 등의 행위를 하여서는 아니된다.

그리고 「계약직원관리운영규정」 제6조 및 「취업규정」 제6조에 따라 계약직원 및 직원은 법령과 공사의 제규정을 준수하며 맡은 바 직무를 성실하게 수행하여야 하고, 제7조3에 따라 시민 전체의 봉사자로서 친절하고 공정하게 직무를 수행하여야 할 뿐만 아니라

「공직자의 이해충돌방지법」 제13조에 따라 공직자는 공공기관²⁾이 소유하거나 임차한 시설 등을 사적인 용도로 사용·수익하거나 제3자로 하여금 사용·수익하게 하여서는 아니 된다.

따라서 차고지 관리소 직원들은 선량한 관리자로서의 주의의무를 다하며, 차고지 이용자에 대하여 이용요금을 조례에서 정하는 바에 따라 징수하여야 하고, 차고지를 사적인 용도로 사용하여서는 안 될 뿐만 아니라 제3자에게 사용·수익하게 하여서는 안된다.

3. 감사결과 확인된 문제

2) 「이해충돌방지법」 제2조 ' 공공기관 '이란 지방자치단체의 집행기관, 공직유관단체를 포함

그런데 ★★차고지 ◇◇◇◇직원 △△△은 2024. 8. 13일 ★★화물차고지 관리시스템에 본인 소유 및 실제 이용차량이 아닌 제3자의 승용차량 ○○○○○○○○을 <표 1>와 같이 본인을 이용자로 등록하였으며, 실제 이용자로부터 이용 신청서를 받지 않고, 이용요금을 징수하지 않았을 뿐만 아니라

2024. 9. 21 일에 실제 차고지 이용자인 ♀♀³⁾으로 이용자를 변경 등록함으로써 이용시작일로부터 이용만료일까지 ★★차고지를 사적으로 무상사용(이용)하게 하려하여 관련업무를 부당하게 처리하였고,

<표 1> 승용차량 ○○○○○○○○ 등록현황

등록일	이용자	등록차량번호	이용시작일	이용만료일	비고
2024. 8. 13.	△△△	○○○○○○○○○	2024.8.13.	2025.12.13.	최초등록
2024. 9. 21.	♀♀♀	○○○○○○○○○	2024.8.13.	2025.12.13.	변경등록

이에 실제 차고지 이용자는 감사기간 현재까지 등록된 차량으로 <별지>와 같이 총 34회에 걸쳐 ★★차고지에 입·출차하였고 총 150시간을 무상이용하였다.

또한 △△△은 위와 같은 사실이 문제가 될 것을 우려하여 2024. 12. 5일 민원이 접수된 후 2024. 12. 6일 본인 명의로 차고지 이용 신청서를 작성하고 이용요금 290,880원을 납부하였다

그리고 ★★차고지 관리·운영을 담당하는 업무*급 □□□은 해당 신청서의 차량등록증 사본 등 제출서류 등을 검토하여 이용 허가 및 권리에 대한 양도 여부 등을 파악하고 이용허가 적정성을 소장에게 보고 후 '이용허가여부'를 결정하여야 함에도

감사 착수 시까지 관련사항의 검토를 소홀히 하고 소장에게 보고⁴⁾하지 않고 별도조치 없이 수입처리 하였다.

3) 실제 차고지 이용자는 '♀♀♀' 이나 관련자는 차량등록 시스템 이용이 서툴러 ♀♀♀으로 변경 등록
4) 이용 신청서를 소장의 수기 결재를 득하고 있으며, 차고지 간 거리로 신청서를 일정기간 취합하여 소장 결재를 득하고 있음

【관련자 의견 및 검토결과】 “의견없음”

【조치할 사항】

광주광역시도시공사장(☆☆☆☆팀 ○○・★★☞☞ 화물차고지관리소)는

부당하게 처리된 차고지 이용 건에 대하여 조례 등의 이용절차가 준수 될 수 있도록 조치와 소속직원이 사적으로 차고지를 이용하는 사례의 재발방지 방안을 마련하시고, (행정상 통보)

앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (행정상 주의)

광주광역시도시공사장(☆☆☆☆팀)은

「이해충돌방지법」 제13조를 위반하여 제3자에게 공공기관의 시설 등을 사용하게한 관련자에 대하여 같은법 제28조에 따라 과태료를 부과하는 방안을 마련하시고,

앞으로 유사사례가 재발하지 않도록 주기적으로 주차관리시스템 등록 현황을 타 기록 문서와의 비교점검 등의 방안을 마련하여 지도감독에 철저를 다하시기 바랍니다. (행정상 통보)

광주광역시도시공사장(§ § 팀)은

아래 관련자에게 주의조치 하시기 바랍니다.

[관련자]

☆☆☆☆팀 ※※※※※※※※※ 업무*급

□□□ (주 의)